

1501938-97.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... para o combate aos delitos de tráfico (por exemplo, a Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4º, "a", 6 e 7), não devendo o Poder Judiciário cancelar, mormente por duvidosas razões de política criminal, o descumprimento das obrigações internacionais assumidas.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501938-97.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501938-97.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162319/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 25567390 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2162319 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON ADRIANO FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

CLAYTON ADRIANO FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 14 de junho de 2022, por volta das 15h10min, na Avenida Vitório Bortolan, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta cidade e comarca de Limeira, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 02 (duas) pedras de "crack", pesando cerca de 0,1g, bem como guardava e tinha em depósito, com a mesma finalidade, 10 (dez) porções de cocaína, pesando cerca de 2,4g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 103), a qual foi juntada às fls. 107/108, com denúncia recebida às fls. 109/110.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.05, pelas imagens de fls.41/44, pelo boletim de ocorrência de fls.48/49, pelo auto de exibição e apreensão de fls.39, pelo laudo de constatação de fls.45/47, pelo laudo toxicológico de fls. 126/128, pela gravação feita pelos policiais (fl. 77, com acesso liberado e juntado no termo de audiência) bem como pela prova oral coligida. A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais civis Rafael Silva Varuzza e Tiago Andrade Pucci prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que, no dia dos fatos, estavam divididos em duas equipes: Thiago, que se incumbia de filmar, narrou ter visto 2 vendas (uma que ele filmou). Após as vendas, o réu foi até um alambrado e meuxeu em algo na grama. Indicou aos policiais as características e o local, sendo que Rafael, Jane e Ricardo fizeram a abordagem e encontraram as drogas descritas na denúncia.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos.

Estando a confissão em harmonia com os demais elementos de prova, a condenação é medida de rigor.

Não há, como quer a Defesa, que se falar em atipicidade por conta do princípio da insignificância.

O Brasil é signatário de convenções internacionais para o combate aos delitos de tráfico (por exemplo, a Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4º, "a", 6 e 7), não devendo o Poder Judiciário chancelar, mormente por duvidosas razões de política criminal, o descumprimento das obrigações internacionais assumidas.

A alegada "pequena" quantidade de drogas apreendidas desconsidera que houve duas vendas anteriores presenciadas pelos policiais (uma delas, inclusive, filmada), a demonstrar que o que foi apreendido era, como admitido pelo réu em interrogatório, o que havia sobrado quando ele se preparava para ir embora após as vendas.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, utilizo três das condenações do réu a título de Maus Antecedentes (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0001289-61.2012.8.26.0320- fl. 51, Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0019202-56.2012.8.26.0320- fl. 52 e Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0025386-28.2012.8.26.0320- fl. 52) e elevo a pena em 1/5, isto é, 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, compenso a agravante da reincidência (quarta condenação do réu: Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1508363-82.2018.8.26.0320- fl. 53) com a atenuante da confissão, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 3º do CP).

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Não há que se falar em detração, pois não atingido o requisito objetivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu CLAYTON

ADRIANO FERNANDES, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 13 de setembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA